

SARAH BINTI MOHD. HASSAN

lwn.

SYAMSUL FAISAL BIN DARAHANI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 17 Februari 2022 bersamaan 14 Rejab 1443H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-026-0094-2020]

[Rayuan Terhadap Perintah Ubah Perintah Hak Jagaan Anak Di Bawah Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Puan Nurul 'Atikah binti Sulaiman daripada Tetuan W.A Wan Adnan & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Di hadapan Mahkamah ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 23/9/2020 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 14/9/2020 dalam Kes Saman No. : 10400-026-0770-2018 sepertimana berikut –

1.1 Mahkamah menolak permohonan Plaintiff di bawah Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) No.2 Tahun 2003

1.2 Mahkamah menolak Tuntutan Balas Defendan

1.3. Mahkamah memerintahkan Penghakiman Persetujuan di bawah Saman No: 10300-028-0180-2018 yang dimeterai pada 26 Julai 2018 dikekalkan.

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden telah bernikah pada 19/1/2008 dan bercerai pada 12/2/2018. Hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan dua (2) orang anak iaitu;

2.1 Arish Sulaiman bin Syamsul Faisal (No.Mykid: 100222-14-0489)

2.2 Alyssa Hannah binti Syamsul Faisal (No. Mykid: 141217-14-0290)
(selepas ini dirujuk sebagai anak-anak tersebut).

[3] Pada 15/3/2018, Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes saman no. 10300-028-0180-2018 telah merekodkan suatu perintah Penghakiman Persetujuan berkenaan kes Hadhanah dan Hak Lawatan ke atas anak-anak tersebut.

[4] Walaubagaimanapun, Responden dalam kes ini pada 22/11/2018 telah memfailkan suatu Tuntutan Ubah Perintah Hak Jagaan Anak di dalam kes Saman No. : 10200-026-0770-2018 yang kemudiannya telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara pada 14/9/2020 sebagaimana perintah di perenggan [1] di atas.

[5] Perayu yang tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut telah bertindak memfailkan Notis Rayuan 23/9/2020 dan seterusnya mengemukakan Alasan Rayuan pada 23/11/2020 yang mengandungi lapan (8) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 245-248 sepertimana berikut –

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung Hak Jagaan Anak (Hadhanah) ke atas anak pertama yang bernama Arish Sulaiman bin Syamsul Faisal (No.Mykid: 100222-14-0489) (*selepas ini akan dirujuk sebagai “anak pertama tersebut”*) diberikan secara bersama tanpa mengambilkira kemahuan anak pertama tersebut sedangkan anak pertama tersebut telah mencapai umur mumayyiz dan berkemampuan untuk memilih Hadhin/Hadhinahnya sendiri demi menjaga kebajikannya.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung Hak Jagaan Anak (Hadhanah) ke atas anak yang kedua yang bernama Alyssa Hannah binti Syamsul Faisal (No. Mykid: 141217-14-0290) (*selepas ini akan dirujuk sebagai “anak kedua tersebut”*) diberikan secara bersama tanpa mengambilkira kemaslahatan dari segi kebajikan, pendidikan dan ajaran agama yang perlu diberikan oleh Perayu selaku ibu kandung kepada anak kedua tersebut memandangkan anak kedua tersebut merupakan seorang kanak-kanak perempuan yang telah mencecah umur enam (6) tahun yang mana usia anak kedua tersebut tidak lama lagi akan menjalani tempoh mumayyiz dan ‘aqil baligh. Bahkan, masalah (kebaikan/manfaat) anak kedua tersebut perlu diutamakan terlebih dahulu kerana pertanggungjawaban Perayu untuk memelihara kebajikan serta mendidik anak kedua tersebut dengan baik sepanjang tempoh tumbesarannya.
- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung Hak Jagaan Anak (Hadhanah) yang bernama Arish

Sulaiman bin Syamsul Faisal (No.Mykid: 100222-14-0489) dan Alyssa Hannah binti Syamsul Faisal (No. Mykid: 141217-14-0290) (*selepas ini akan dirujuk sebagai “anak-anak tersebut”*) ditetapkan secara bersama tanpa mengambilkira kemudatan dan kemaslahatan yang akan timbul pada masa kelak dari segi pendidikan dan kebajikan anak-anak tersebut memandangkan terma hak jagaan, lawatan, bermesra dan bermalam yang terkandung di dalam perjanjian Persetujuan bertarikh 15/3/2018 tidak lagi praktikal untuk dilaksanakan lebih-lebih lagi usia anak-anak tersebut semakin meningkat.

- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut kefahaman fakta, apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung Hak Jagaan Anak (Hadhanah) anak-anak tersebut tanpa mengambilkira kebajikan dan keselamatan anak-anak tersebut tinggal bersama pembantu rumah Responden semasa ketiadaan Responden di rumah memandangkan Responden seringkali bekerja di luar Negeri Selangor atau Luar Negara (*outstation*).
- v. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak mengutamakan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak tersebut apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung terma hak menjaga, melawat, bermesra dan bermalam bersama anak-anak tersebut tanpa mengambilkira keperluan lain anak-anak tersebut seperti jadual persekolahan, kelas tambahan, keperluan atas pelajaran dan jadual harian anak-anak tersebut

memandangkan ianya tidak lagi praktikal untuk dilaksanakan lebih-lebih lagi usia anak-anak tersebut semakin meningkat.

- vi. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung hak lawatan bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada hari perayaan Aidilfitri tanpa mengambilkira keterangan Perayu dan keperluan lain memandangkan ianya tidak lagi praktikal untuk dilaksanakan dan matan fakta telah berubah yang mana Perayu telah berkahwin lain dan mempunyai keluarga dan sanak saudara baru yang berada di luar kawasan Lembah Klang dan Negeri Selangor untuk diziarahi semasa hari perayaan tersebut.
- vii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak dalam memutuskan hak jagaan anak (hadhanah), hak bersama dan bermalam pada setiap bulan dan hari perayaan Aidilfitri ke atas anak-anak tersebut
- viii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila menolak Tuntutan Balas Perayu bertarikh 30/1/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Bagi maksud rayuan ini, setelah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis pihak-pihak, maka kami berpendapat bahawa isu utama yang terbit daripada rayuan ini adalah berkaitan **kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut**.

[7] Perayu di dalam hujahannya mengemukakan Alasan Rayuan ke lapan (8) sebagai Alasan Rayuan utama di mana Perayu memplidkan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang serta hukum syarak apabila menolak Tuntutan Balas Perayu bertarikh 30/1/2019.

[8] Berkaitan Alasan Rayuan yang utama ini, Perayu menghujahkan bahawa Permohonan Ubah Perintah yang dipohon oleh Responden wajar diubah kerana telah berlaku perubahan matan pada penghakiman persetujuan disebabkan pada masa pemfailan kes ubah perintah, Perayu telah berkahwin lain (dengan lelaki yang tiada pertalian darah dengan anak-anak tersebut) dan mempunyai kehidupan yang lebih baik berbanding semasa penghakiman persetujuan direkodkan.

[9] Responden pula di dalam Hujahan Balasnya menyatakan tujuan untuk membuat permohonan Ubah Perintah Hadhanah adalah disebabkan Perayu telah gagal mematuhi perintah no.14 Penghakiman persetujuan. Responden seterusnya menyangkal hujahan Perayu berkaitan dakwaan mempunyai kehidupan yang lebih baik berbanding semasa penghakiman persetujuan direkodkan kerana tiada sebarang bukti dikemukakan berkaitan kehidupan yang semakin baik bahkan Perayu tidak mengemukakan sebarang saksi untuk meyakinkan mahkamah berkaitan dakwaan ini. Responden juga menyatakan bahawa perkahwinan Perayu

yang baharu adalah Perkahwinan Jarak Jauh (PJJ) kerana Suaminya bekerja di Kerteh Terengganu (sebagaimana dinyatakan di halaman 140 Rekod Rayuan)

[10] Justeru Responden menghujahkan perkahwinan baharu Perayu tidak memberi kesan yg besar kepada hak jagaan anak-anak dan Responden bersetuju dengan YA Hakim Bicara serta menegaskan mahkamah tidak terkhilaf apabila menolak Tuntutan Balas Perayu.

[11] Hakim Bicara dalam mengulas isu ini sebagaimana di halaman 241 Rekod Rayuan menyatakan berkaitan Tuntutan Balas Defendan yang menuntut agar anak-anak tersebut diletakkan di bawah jagaan sepenuhnya Defendan selaku ibu kandung, mahkamah mendapati perintah persetujuan hadhanah ini merupakan perintah Hak Jagaan Bersama terhadap anak-anak tersebut dan pihak-pihak telah berjaya melaksanakan perintah tersebut dalam tempoh yang agak lama.

[12] Hakim Bicara seterusnya mengambilkira keterangan pihak-pihak yang menyatakan jarak tempat tinggal dan sekolah anak-anak tersebut adalah dekat dan tidak menimbulkan masalah yang memerlukan mengambil masa yang panjang bagi proses penghantaran dan pemulangan dari sekolah.

[13] Mahkamah juga mengambilkira keterangan Defendan yang mengakui bahawa Plaintiff tidak pernah mengabaikan tanggungjawab dalam memberikan nafkah serta mampu menyediakan tempat tinggal yang selesa dan Pendidikan yang baik kepada anak-anak tersebut. Justeru Mahkamah berpandangan perintah persetujuan ini wajar dilaksanakan dan dikekalkan.

[14] Bagi mengulas isu ini, kami dapati tiada sebarang bukti kemudharatan telah berlaku kepada anak-anak ini yang mewajarkan kami campur tangan dapatan Hakim Bicara. Perihal keadaan yang menunjukkan proses penghakiman Persetujuan yang telah dilaksanakan dengan baik ini mewajarkan kami untuk bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara dalam isu ini.

[15] Seterusnya beralih kepada Alasan Pertama Perayu bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung Hak Jagaan Anak (Hadhanah) ke atas anak pertama yang bernama Arish Sulaiman bin Syamsul Faisal (No.Mykid: 100222-14-0489) (*selepas ini akan dirujuk sebagai “**anak pertama tersebut**”*) diberikan secara bersama tanpa mengambilkira kemahuan anak pertama tersebut sedangkan anak pertama tersebut telah mencapai umur mumayyiz dan berkemampuan untuk memilih Hadhin/Hadhinahnya sendiri demi menjaga kebajikannya.

[16] Perayu menyatakan bahawa berdasarkan Dokumen Sijil Kelahiran anak pertama dan juga tarikh penghakiman diberikan sebagaimana di halaman 502 dan 503 Rekod Rayuan, usia anak pertama semasa tarikh penghakiman diberikan adalah 10 tahun dan telah mencapai umur mumayyiz serta layak memilih hadhinnya sendiri sama ada mahu tinggal dengan Perayu atau Responden.

[17] Justeru, Perayu menghujahkan pilihan anak pertama untuk bersama Perayu sebagaimana yang dinyatakan semasa temu bual bersama Hakim Bicara pada 4/2/2020 hendaklah diambilkira oleh mahkamah, walaubagaimanapun Hakim Bicara tidak mengambilkira keterangan dan pilihan anak pertama tersebut

sebaliknya mengekalkan hak jagaan secara bersama kepada Perayu dan Responden.

[18] Responden dalam hujahan balasnya bersetuju bahawa anak pertama telah memilih untuk tinggal dengan perayu tetapi mempertikaikan setakat mana Mahkamah boleh pastikan keputusan anak tersebut adalah benar-benar dari hatinya sendiri. Responden menghujahkan sekalipun anak pertama telah memilih tinggal dengan penjaga pilihannya namun paling utama adalah kebajikan dan kemaslahan anak tersebut diambilkira oleh Mahkamah.

[19] Berkenaan usia anak yang telah mencapai umur mumayyiz, Responden menyatakan pilihan anak yang mumayyiz adalah tidak bersifat mutlak. Justeru Responden telah bersetuju dan tidak mempertikaikan dapatan Hakim Bicara yang telah memutuskan isu ini dalam penghakimannya.

[20] Dalam hal ini, kami mendapati Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya tidak membuat sebarang ulasan berkenaan dengan isu pilihan anak pertama yang telah mencapai mumayyiz dan membuat pilihan untuk tinggal dengan ibu (Perayu). Merujuk kepada Perenggan 45 halaman 19 Hujahan Bertulis Perayu, kami mendapati anak pertama telah dipanggil untuk sesi temu bual dengan Hakim Bicara pada 4/2/2020. Walaubagaimanapun Hakim Bicara tidak mempertimbangkan pilihan anak ini sebaliknya mengekalkan hak jagaan anak tersebut secara bersama antara Perayu dan Responden. Maka dalam hal ini kami berpendapat dapatan Hakim Bicara tersebut adalah wajar dihormati kerana keterangan dan pilihan anak tersebut dilakukan setelah mengambilkira kebajikan anak tersebut serta pelaksanaan Perintah Penghakiman Persetujuan yang sedang berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah kepada pihak-pihak.

[21] Seterusnya kami beralih kepada alasan rayuan yang kedua iaitu Hakim Bicara terkhilaf apabila mengekalkan Perintah Persetujuan ke atas anak yang kedua diberikan secara bersama tanpa mengambilkira kemaslahatan dari segi kebajikan, pendidikan dan ajaran agama yang perlu diberikan oleh Perayu selaku ibu kandung kepada anak kedua tersebut memandangkan anak kedua tersebut merupakan seorang kanak-kanak perempuan yang telah mencecah umur enam (6) tahun yang mana usia anak kedua tersebut tidak lama lagi akan menjalani tempoh mumayyiz dan 'aqil baligh.

[22] Perayu menghujahkan bahawa semasa penghakiman persetujuan direkodkan, anak kedua ini telah berusia 6 tahun dan akan menjalani tempoh mumayyiz dan 'aqil baligh tidak lama lagi. Justeru Perayu menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan perkara ini untuk hadhinah bagi anak ke dua ini diberikan kepada Perayu atas sebab Perayu berkemampuan menjaga, memelihara dan memastikan kebajikan anak ini terpelihara.

[23] Respondan dalam hujahan balasnya menyatakan Anak kedua akan genap usia 7 tahun pada penghujung tahun ini dan tentunya masih belum mumayyiz.. Responden seterusnya menyatakan kanak-kanak yang masih kecil tidak mutlak di bawah jagaan ibunya kerana mahkamah akan menitikberatkan status-quo anak-anak tersebut agar tidak memberi impak negatif kepada anak-anak tersebut.

[24] Responden menghujahkan akhlak dan tingkah laku penjaga yg baik perlu diambilkira dan berdasarkan situasi Perayu telah curang dengan Responden dalam tempoh perkahwinan malah telah melanggar undan-undang dengan berkahwin di luar negara tanpa kebenaran. Oleh yang demikian Responden bersetuju dengan

keputusan Hakim yang mengekalkan hak jagaan bersama terhadap anak-anak tersebut.

[25] kami dapati Hakim Bicara juga tidak mengulas isu anak ke dua yang akan menempuh usia mumayyiz dan ‘aqil baligh ini. Namun dipenghujung alasan Penghakimannya Hakim Bicara membuat dapatan bahawa mahkamah mendapati perintah persetujuan hadhanah ini merupakan perintah Hak Jagaan Bersama terhadap anak-anak tersebut dan pihak-pihak telah berjaya melaksanakan perintah tersebut dalam tempoh yang agak lama. Justeru berdasarkan pengamatan kami terhadap fakta kes dan hujahan pihak-pihak khususnya berkaitan fakta bahawa Perayu telah berkahwin lain maka kami bersetuju bahawa tiada keperluan untuk hak jagaan anak ke dua ini diubah sebagaimana persetujuan pihak-pihak dalam Perintah Penghakiman Persetujuan.

[26] Seterusnya Alasan ke tiga yang digabungkan dengan alasan ke lima dalam hujahan Perayu iaitu Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung Hak Jagaan Anak (Hadhanah) yang bernama Arish Sulaiman bin Syamsul Faisal (No.Mykid: 100222-14-0489) dan Alyssa Hannah binti Syamsul Faisal (No. Mykid: 141217-14-0290) (*selepas ini akan dirujuk sebagai “anak-anak tersebut”*) ditetapkan secara bersama tanpa mengambilkira kemudahan dan kemaslahatan yang akan timbul pada masa kelak dari segi pendidikan dan kebajikan anak-anak tersebut memandangkan terma hak jagaan, lawatan, bermesra dan bermalam yang terkandung di dalam perjanjian Persetujuan bertarikh 15/3/2018 tidak lagi praktikal untuk dilaksanakan lebih-lebih lagi usia anak-anak tersebut semakin meningkat.

[27] Manakala alasan ke lima adalah Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak mengutamakan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak tersebut apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung terma hak menjaga, melawat, bermesra dan bermalam bersama anak-anak tersebut tanpa mengambilkira keperluan lain anak-anak tersebut seperti jadual persekolahan, kelas tambahan, keperluan atas pelajaran dan jadual harian anak-anak tersebut memandangkan ianya tidak lagi praktikal untuk dilaksanakan lebih-lebih lagi usia anak-anak tersebut semakin meningkat.

[28] berkaitan dengan kedua-dua alasan tersebut, Perayu menghujahkan bahawa hak menjaga, melawat, bermesra dan bermalam bersama-sama anak-anak yang direkodkan terdahulu wajar diubah atau dipinda memandangkan ianya tidak praktikal untuk dilaksanakan pada masa kini lebih-lebih lagi bagi usia anak-anak tersebut yang semakin meningkat dan akan mendatangkan mudharat kepada urusan berkaitan persekolahan dan pembelajaran anak-anak.

[29] Dalam Hujahan Balasnya, Responden menegaskan bahawa anak-anak tersebut telah semakin selesa dengan keadaan giliran hak jagaan bersama ini. Menurut Responden anak-anak mengaku gembira dapat sering berjumpa dan tinggal bersama Ibu dan bapa kandung serta jadual harian diuruskan oleh kedua-dua ibu dan bapa kandung mereka. Anak-anak tersebut tambah Responden kini mempunyai jadual persekolahan, kelas tambahan dan kelas mengaji yang teratur di mana Perayu dan Responden sendiri yang menguruskan urusan tersebut. Jarak sekolah dengan rumah Perayu dan Responden adalah sekitar 10-15 minit dan tiada masalah kepada isu pengangkutan anak-anak ke sekolah. Semua jadual persekolahan, tuisyen dan mengaji anak-anak telah diuruskan dengan baik dan

teratur dan segala kos ditanggung oleh Responden dengan bayaran nafkah kedua-anak sebanyak RM5,000 sebulan. Justeru Responden bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara yang mengekalkan Perintah Penghakiman Persetujuan bertarikh 15/3/2018.

[30] Dalam isu ini, Hakim Bicara telah bersetuju bahawa jarak tempat tinggal dan sekolah anak-anak tersebut adalah dekat dan proses penghantaran dan pemulangan tidak mengambil masa yang Panjang untuk diuruskan oleh kedua-dua pihak. Justeru Hakim Bicara berpendapat adalah wajar untuk perintah persetujuan ini dikekalkan dan diteruskan.

[31] Pada hemat kami, atas faktor jarak sekolah yang tidak jauh dengan kediaman pihak-pihak menjadi sebab kepada dapatan kami bahawa sebenarnya urusan persekolahan dan pembelajaran anak-anak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan kami dapati tidak adanya keperluan yang jelas untuk perintah persetujuan tersebut diubah. Apatah lagi pihak Perayu juga bersetuju bahawa Responden adalah bertanggungjawab dalam menyediakan keperluan nafkah kepada anak-anak tersebut yang menyebabkan kami hanya dapat membuat satu kesimpulan bahawa tidak wajar untuk kami campur tangan keputusan Hakim Bicara.

[32] Alasan rayuan Perayu selanjutnya adalah alasan ke enam dan ke tujuh yang digabungkan oleh Perayu dalam penghujahannya. Perayu dalam alasan ke enam menyatakan Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan Perintah Persetujuan bertarikh 15/3/2018 berhubung hak lawatan bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada hari perayaan Aidilfitri tanpa mengambilkira keterangan Perayu dan keperluan lain memandangkan ianya tidak lagi praktikal untuk dilaksanakan dan

matan fakta telah berubah yang mana Perayu telah berkahwin lain dan mempunyai keluarga dan sanak saudara baru yang berada di luar kawasan Lembah Klang dan Negeri Selangor untuk diziarahi semasa hari perayaan tersebut.

[33] Manakala alasan rayuan ke tujuh pula adalah Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak dalam memutuskan hak jagaan anak (hadhanah), hak bersama dan bermalam pada setiap bulan dan hari perayaan Aidilfitri ke atas anak-anak tersebut. Perayu menggunakan isu hari raya Aidilfitri sebagai 'point' bagi kedua-dua alasan rayuan di atas.

[34] Dalam hujahannya, Perayu menyatakan hak lawatan dan bermalam bersama-sama anak-anak tersebut semasa Hari Raya Aidilfitri yang dipersetujui dalam penghakiman terdahulu wajar diubah kerana telah berlaku perubahan matan disebabkan Perayu telah berkahwin dengan lelaki yang bukan berasal dari Kuala Lumpur/ Selangor.

[35] Oleh yang demikian, Perayu menghujahkan tindakan Hakim Bicara yang mengekalkan penghakiman persetujuan adalah suatu kekhilafan kerana tidak mengambilkira bahawa keadaan Perayu yang berkahwin lain telah memprejudiskan hak Perayu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama anak-anak tersebut. Perayu memohon agar terma 2,3,4,5,6,7 dan 10 dalam perintah Penghakiman Persetujuan bertarikh 15/3/2018 diubah dan terma 8,9,11 hingga 17 dalam penghakiman tersebut dikekalkan.

[36] Responden dalam Hujahan Balasnya berkaitan alasan rayuan ke enam dan ke tujuh ini menentang sekeras-kerasnya alasan perayu untuk mengubah giliran menyambut raya aidilfitri kerana keluarga Perayu sememangnya berada di sekitar

Lembah Klang. Responden mempertikaikan atas sebab keluarga suami baharu Perayu tinggal di luar Lembah Klang, kenapa penggiliran anak-anak tersebut perlu dilibatkan. Hal ini seolah-olah menunjukkan keluarga bapa tiri kepada anak-anak tersebut adalah lebih diutamakan berbanding keluarga bapa kandung mereka.

[37] Justeru, Responden tidak bersetuju untuk mengubah hak bersama, melawat dan bermalam serta sambutan Hari Raya Aidilfitri kerana anak-anak tersebut lebih akrab dengan Responden berbanding suami Perayu dan telah selesa dengan giliran yang dilaksanakan pada masa ini, maka sewajarnya demi menjaga emosi dan mentality anak-anak tersebut hak jagaan sedia ada dikekalkan.

[38] Responden juga tidak mempertikaikan keputusan mahkamah yang mengekalkan perintah Penghakiman Persetujuan kerana sikap toleransi dan fleksible yang diberikan oleh Responden berhubung penggiliran anak-anak tersebut menyebabkan tiada masalah yang berlaku. Jika terdapat keperluan untuk membawa anak-anak bermalam dan tinggal selain dalam jadual penggiliran yang telah ditetapkan, Responden terbuka dan bersetuju dibincangkan dengan baik asalkan mengambilkira persetujuan anak-anak tersebut. Responden di akhir Hujahan Balas memohon kepada kami agar rayuan ini ditolak dan keputusan Hakim Bicara sebagaimana Penghakiman Persetujuan dikekalkan.

[39] Isu berkaitan penggiliran hak untuk bersama, melawat dan bermalam serta menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama anak-anak tersebut sekali lagi kami dapati Hakim Bicara tidak berminat untuk mengulas dalam Alasan Penghakimannya. Pada hemat kami hal keadaan ini adalah kerana Hakim Bicara telah berpuashati bahawa Perintah Persetujuan Hadhanah tersebut yang merupakan

perintah Hak Jagaan Bersama telah berjaya dilaksanakan oleh pihak-pihak selepas perintah dikeluarkan.

[40] Seterusnya Kami juga tidak terlepas pandang untuk meneliti Hujahan Jawapan pihak Perayu yang telah difailkann pada 30/11/2021 yang mana hasil penelitian mendapati secara keseluruhannya hujahan tersebut adalah pada asasnya sekadar mengulangi isu yang dibangkitkan diperingkat Hujahan Perayu disamping untuk memberi respon terhadap Hujahan Balas Responden.

[41] Kami ingin memaklumkan bahawa Perayu dalam Hujahan Jawapan di halaman 17 menyatakan perubahan matan berhubung umur anak-anak tersebut yang kini telah memasuki peringkat umur sekolah rendah memerlukan Pendidikan yang sempurna dan pembelajaran tambahan. Menurut Perayu sekiranya terma 2, 4, 5 dan 6 Penghakiman Persetujuan dikekalkan maka kesannya boleh menjejaskan kebajikan dan Pendidikan anak-anak tersebut yang tidak boleh fokus kepada pelajaran sekiranya terpaksa bertukar-tukar tempat tinggal pada setiap minggu.

[42] Pada hemat kami isu ini telah pun dijawab oleh Responden sebagaimana di halaman 14-16 Hujahan Balas Responden dengan memperincikan berkaitan perihal sesi persekolahan anak-anak tersebut beserta dengan jadual kelas tambahan yang boleh dihadiri secara fizikal atau secara atas talian bersama tiga orang guru yang berbeza dan berlainan bangsa iaitu guru berbangsa Melayu, Cina dan India mengikut bidang masing-masing juga tidak ketinggalan disediakan kelas mengaji untuk anak-anak tersebut

[43] Berdasarkan perincian berkaitan sesi pembelajaran di atas, kami bersetuju bahawa sekiranya anak-anak memberi tumpuan yang baik kepada sesi persekolahan dan kelas tambahan yang disediakan, maka kebajikan dan pendidikan

anak-anak tersebut sebenarnya tidak akan terjejas bahkan mereka telah mendapat peluang dan kemudahan pembelajaran yang komprehensif dan kondusif sesuai dengan keperluannya.

[44] Seterusnya berkaitan lain-lain isu yang dikemukakan dalam Hujahan Perayu pihak kami tidak berhasrat untuk mengulasnya kerana ianya adalah bersifat pengulangan kepada isu yang sama dibangkitkan dalam Perayu yang telah kami ulas di atas.

[45] Sesyen 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003 memperuntukkan :

“ Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan ”.

Dalam hal ini oleh kerana anak-anak ini secara status quo telah menjalani kehidupan bergilir bersama Perayu dan Responden pada setiap dua minggu sebagaimana perintah Penghakiman Persetujuan, maka kami berpendapat tidak wajar untuk kami mengganggu kaedah penggiliran ini berdasarkan kemampuan pihak-pihak dalam menyediakan pelbagai keperluan dan kemudahan bagi maksud memberikan kebajikan dan kebaikan kepada anak-anak tersebut. Prinsip berkaitan status quo ini telah *establish* berdasarkan rujukan kes Nooranita binti Kamaruddin lwn. Faeiz Yeop Ahmad, JH VII Bhg. I [1410H]. Status quo ini juga telah diulas oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor sebagai anggap undang-undang melalui seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 di dalam kes *Abdul Malek Bin Abdul Kadir lwn Zulzilawati Binti Jusoh, Kes Rayuan (Selangor) No. 10000-028-0084-2016.*

[46] Maka atas dasar itu, kami juga bersetuju bahawa Hakim Bicara telah menggunakan kuasa budi bicaranya dengan mengambilkira keterangan dan fakta yang dikemukakan meliputi pertimbangan berkaitan kebajikan dan manfaat anak-anak tersebut yang telah dilaksanakan dengan baik sebelum memutuskan bahawa Tuntutan Balas Perayu ditolak dan sekaligus mengekalkan Perintah Penghakiman Persetujuan pihak-pihak bertarikh 15/3/2018.

[47] Dapatan kami ini diperkukuhkan lagi dengan pengakuan Perayu semasa perbicaraan sebagaimana di halaman 140 Rekod Rayuan yang menyatakan

“ saya akui kalau salah satu pihak bekerja di luar kawasan, pihak satu lagi akan menjaga anak-anak. Saya akui Plaintiff (Responden) tak pernah abaikan tanggungjawab dia beri nafkah sebagaimana perintah. Tempat tinggal juga selesa. Pendidikan yang diberikan adalah baik’

[48] Maka berdasarkan ulasan di atas, pada hemat kami Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan tiada keperluan untuk Perintah Penghakiman Persetujuan tersebut diubah atau dipinda. Oleh yang demikian kami berpendapat isu kepada alasan rayuan ini adalah bersandarkan kepada andaian Perayu semata-mata dan bukannya satu fakta yang telah dibuktikan. Oleh yang demikian dengan hormatnya, kami tidak dapat mempertimbangkan alasan rayuan ini.

[49] Di kesempatan ini, kami ingin tegaskan dalam kes ini bahawa hak samarata dan sama rasa telah diperolehi oleh Perayu dan Responden dalam mendapat hak bersama dan bermalam serta hak berhari raya dengan kedua-dua anak tersebut, bahkan perintah persetujuan penghakiman yang direkodkan dan diputuskan oleh Hakim Bicara adalah perintah yang relevan dan wajar dikekalkan demi menjaga keharmonian dan hubungan serta memberi ruang dan peluang kepada pihak-pihak

untuk menjana ganjaran pahala melalui tanggungjawab mendidik anak-anak tersebut. Sikap bertoleransi dan saling terbuka demi kebajikan anak-anak amatlah dituntut demi memastikan anak-anak terus percaya bahawa kedua ibu-bapa mereka ingin berikan kehidupan yang terbaik kepada mereka.

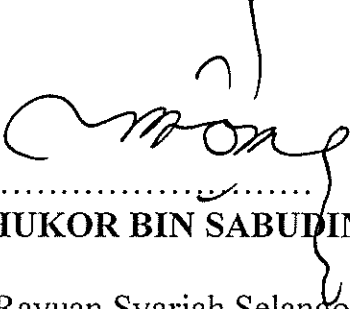
[50] Bagi memastikan Perintah Penghakiman Persetujuan yang bertarikh 15/3/2018 terus dapat dilaksanakan, kami kemukakan pandangan Hakim Bicara di dalam kes Charlotte Mary Erica Leng lwn. Anis Sani Bin Ariffin, JH 47(2) bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses perlaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar.

KEPUTUSAN

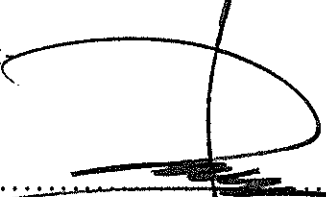
SETELAH membaca dan meneliti Rekod Rayuan, Notis Rayuan Perayu, Alasan Rayuan Perayu dan Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:-

- [1] Rayuan Perayu **DITOLAK**.
- [2] Kos ditanggung pihak masing-masing

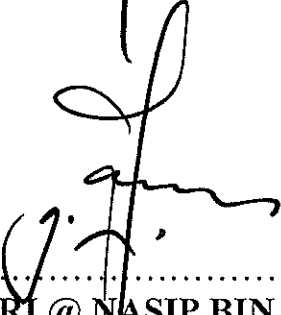
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :

- 
-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.